

1502017-49.2021.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO

Comarca: Rio das Pedras

Foro: Foro de Rio das Pedras

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... condenado por roubo circunstanciado e tráfico de drogas (Processos nºs 0000541-26.2016.8.26.0599 e 0016820-38.2013.8.26.0229); e ELIANE já foi condenada por furto qualificado (Processo nº 1508761-94.2020.8.26.0114).

Inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação em relação ao imputado ELIZEU, pois, como se vê da prova colhida, ele não só estava subjetivamente ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio das Pedras

Foro de Rio das Pedras

Vara Única

Rua Prudente de Moraes, 136, Centro., Rio Das Pedras - SP - cep 13390-003

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502017-49.2021.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502017-49.2021.8.26.0599

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO BERNARDES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DALTON LACERDA VIDAL VITAL FILHO

Vistos.

1. DO RELATÓRIO

Trata-se de ação penal pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de CARLOS EDUARDO BERNARDES, ELIZEU BARBOSA DE ALMEIDA e ELIANE ROSA BERNARDO, já qualificados nos autos, imputando-lhes a prática de dois crimes de roubos circunstanciados, um consumado e outro tentado (art. 157, §2º, II, V e VI, c.c. art. 61, II, "h", do Código Penal e art. 157, §2º, II, c.c. art. 14, II, do Código Penal).

Segundo a denúncia, no dia 28 de dezembro de 2021, por volta das 3h40, na Rodovia Nelson Caproni, Sítio Irmãos Santos, Bom Jesus I, neste município e comarca de Rio das Pedras/SP, os denunciados: fato 1) agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, subtraíram para si, mediante violência e grave ameaça exercidas com emprego de arma branca e restringindo a liberdade do idoso Valdemar Mariano Pacheco, os seguintes bens de propriedade da vítima: um espelho, um fogão Esmaltec, dois botijões de gás, uma televisão LG 60 polegadas, um forno elétrico, um aspirador de pó Electrolux, um liquidificador Mondial, um circulador de ar Ultra, uma panela elétrica Agrato, um motor de geladeira, uma fritadeira, uma

impressora HP, um motor de partida veicular Bosch, uma televisão Samsung 20 polegadas, um forno microondas Electrolux, uma bateria automotiva de 150 amperes e um automóvel VW/Fox, 2009, placa EKN-8D75; fato 2) agindo em concurso, previamente ajustados e com identidade de propósitos, tentaram subtrair para si, mediante grave ameaça, um telefone celular e o automóvel VW/Fox, 2007, placa DWF-8002, pertencentes à vítima Lucas Gonçalves da Silva, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades.

A denúncia foi recebida em 24 de fevereiro de 2022 (fls. 230/231).

Citados, os réus apresentaram resposta à acusação. Não existindo motivo para absolvição sumária, seguiu-se a realização de audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 335/342).

Em alegações finais, o Ministério Público postulou a procedência da pretensão acusatória, nos exatos termos da denúncia (fls. 347/352). A defesa, por sua vez, pediu a desclassificação da imputação para o crime de furto em relação ao réu ELIZEU. No mais, pediu o decote da majorante do art. 157, §2º, VII, do Código Penal, e a fixação da pena no mínimo legal, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea (fls. 356/360).

Eis, em síntese, o relatório. Passo a decidir.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade está demonstrada às fls. 17/22, 24/29, 34/44 e 250/269, bem como pela prova oral colhida em audiência. A autoria, por sua vez, é certa.

A vítima Valdemar Mariano Pacheco esclareceu que: o fato ocorreu por volta de duas e quarenta da madrugada; escutou baterem na porta; ameaçou atirar e as pessoas saíram correndo; depois de alguns minutos, elas voltaram e estouraram a porta; a mulher foi muito violenta, batendo com um pedaço de pau e cortando o pescoço do declarante com uma faca; um dos roubadores mandava a mulher matar o declarante; os roubadores deixaram o declarante nu no banheiro, sentado, enquanto um deles vigiava a porta; foi amarrado na cama e a mulher desferiu um golpe com uma chave de fenda, visando atingir o peito do declarante, mas foi impedida pelo outro roubador e acabou acertando a perna; depois de subtrair os bens, os roubadores foram embora; conseguiu se desamarrar e chamou a PM; a mulher agrediu o declarante com uma faca de cozinha; foram subtraídos panelas, cesta de alimentos, aparelhos eletrônicos e o automóvel; os roubadores entraram no imóvel as duas e quarenta e ficaram até às quatro da manhã; foi levado ao ponto-socorro para receber atendimento médico; reconheceu os réus na DelPol, por detrás de um vidro; a mulher usava uma peruca no dia dos fatos; reconheceu os objetos usados pela ré no crime; no reconhecimento realizado nesta data, aponto as pessoas de nºs

Por sua vez, a vítima Lucas Gonçalves da Silva asseverou que: estava saindo da empresa "Painco" e, assim que fez uma rotatória, avistou dois carros vindo ao longe; um deles se aproximou e começou "a jogar para a contramão", colidindo com o automóvel do declarante; os automóveis citados eram um Gol e um Fox; dirigiu-se aos ocupantes do carro para ver o que tinha ocorrido; um deles disse que não era para ligar para a Polícia; uma mulher saiu de um dos carros com uma faca; havia um homem de cabelo enrolado, de baixa estatura; eles disseram que tinham acabado de fazer um roubo e que iriam subtrair o veículo do declarante; a mulher estava com uma faca grande nas mãos; os roubadores disseram que levariam o declarante junto até certo ponto e depois o liberariam; um dos homens simulou estar com uma arma de fogo; foi colocado no carro junto com os roubadores, mas antes que deixassem o local a PM chegou e abordou todos; reconheceu os réus na DelPol; a mulher usava uma peruca, era negra e magra; um dos homens era magro, alto, pardo e de bigode; o outro era baixo, mais gordinho, pardo, cabelo enrolado e olho claro; no reconhecimento

realizado nesta data, aponto as pessoas de nºs

O PM Luis Carlos Santiago dos Santos declarou que: estava em patrulhamento quando receberam, via rádio, notícia de roubo numa propriedade rural, situada próxima ao aterro sanitário; a notícia indicava a participação de três agentes e a subtração de um veículo Fox; a caminho do local do roubo, depararam-se com os réus, na posse do veículo da vítima; eles tinham se envolvido em um acidente de trânsito com um outro veículo, de propriedade da vítima Lucas; os réus, então, resolveram subtrair o veículo da vítima Lucas para fugirem, já que um dos automóveis que eles estavam havia se danificado na colisão; dentro de um dos automóveis havia uma faca e uma peruca; os réus não admitiram a prática da infração; acompanhou o reconhecimento feito pela vítima Valdemar, a qual reconheceu todos os acusados.

O PM Luiz Almeida Henrique Amorim confirmou a dinâmica descrita pelo colega de farda.

Passo, em seguida, a resumir os interrogatórios.

O réu ELIZEL disse que: não roubou o automóvel da vítima Lucas; veio de Hortolândia para Rio das Pedras numa festa e aqui teve a ideia de praticar o crime junto com os demais corréus; não havia ninguém armado com faca; não bateu na vítima nem a ameaçou; não sabe se os corréus bateram ou ameaçaram a vítima; não admite ter feito um roubo, mas apenas um furto; admite ter amarrado as mãos da vítima.

O imputado CARLOS EDUARDO, de seu turno, afirmou que: admite a subtração dos bens da vítima Valdemar, mas nega ter feito qualquer ameaça ou agressão; não amarrrou a vítima na cama; não admite a prática do segundo roubo contra a vítima Lucas.

Por fim, a acusada ELIANE declarou que: estava em Hortolândia e veio com seu esposo ELIZEL para Rio das Pedras, na casa de CARLOS EDUARDO ("Galeco"); os três resolveram praticar um roubo; "Galeco" lembrou da chácara, pois já havia morado lá; foram no local na intenção de roubar os bens que estavam do lado de fora; subtraíram duas baterias de tratores e depois resolveram entrar na casa; "meteram o pé na porta" e invadiram o local; a declarante estava drogada e bêbada; o marido da declarante colocou a vítima no banheiro; em certo momento, a vítima levantou e a declarante pensou que ela fosse lhe agredir; deu um golpe com o cabo de vassoura na vítima; amarraram a vítima na cama e fugiram em seguida; na rodovia acabaram colidindo com outro automóvel; não roubaram o veículo da vítima Lucas; confessaram à vítima Lucas que haviam acabado de praticar um roubo; não utilizou faca no crime.

Pois bem. Em relação ao fato 1, não há dúvida sobre a autoria. Embora parte dos acusados negue que o crime foi praticado com violência e grave ameaça, restrição da liberdade da vítima e emprego de faca, tal ficou devidamente comprovado pelas declarações da vítima, pelo laudo pericial de fls. 270/271 (o qual atestou a existência de lesões no ofendido) e pela apreensão de duas facas na posse dos réus (fls. 250/253).

No tocante ao fato 2, a negativa de autoria dos réus está completamente isolada nos autos, devendo prevalecer, portanto, as declarações da vítima Lucas Gonçalves da Silva, dada sua maior credibilidade.

No tocante às majorantes, destaco que: a) o concurso de agentes é inquestionável; b) consoante declarado pela vítima Valdemar Mariano Pacheco, ele teve sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante, a saber, cerca de uma hora e vinte minutos; e c) consoante declaração das vítimas, houve emprego de uma faca na execução dos roubos; na posse dos réus foram apreendidas duas facas, conforme laudo de fls. 250/253.

Para o fato 1, incide a agravante do art. 61, II, "h", do Código Penal, pois a vítima tinha 62 (sessenta e dois) anos de idade, o que era do conhecimento dos

acusados.

Apesar de ter negado a utilização da faca na execução do crime, a acusada ELIANE admitiu, em certa medida, o emprego de violência contra a vítima, razão pela qual, quanto ao fato 1, será beneficiada com a atenuante da confissão espontânea.

Os demais acusados não fazem jus ao benefício, pois, conquanto tenham admitido a autoria, negaram expressamente a execução do crime mediante violência ou grave ameaça.

Todos os réus são reincidentes: CARLOS EDUARDO já foi condenado anteriormente pelo crime de furto qualificado (Processo nº 0005964-41.2010.8.26.0125); ELIZEU já foi condenado por roubo circunstanciado e tráfico de drogas (Processos nºs 0000541-26.2016.8.26.0599 e 0016820-38.2013.8.26.0229); e ELIANE já foi condenada por furto qualificado (Processo nº 1508761-94.2020.8.26.0114).

Inviável o acolhimento da tese defensiva de desclassificação em relação ao imputado ELIZEU, pois, como se vê da prova colhida, ele não só estava subjetivamente vinculado aos corréus para praticar um roubo, como ele, por si, exerceu violência e grave ameaça contra as vítimas.

3. DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar CARLOS EDUARDO BERNARDES como incurso art. 157, §2º, II, V e VI, c.c. art. 61, I e II, "h", do Código Penal, e art. 157, §2º, II, c.c. arts. 14, II, e 61, I, todos do Código Penal; ELIZEU BARBOSA DE ALMEIDA como incurso art. 157, §2º, II, V e VI, c.c. art. 61, I e II, "h", do Código Penal, e art. 157, §2º, II, c.c. arts. 14, II, e 61, I, todos do Código Penal; e ELIANE ROSA BERNARDO como incurso no art. 157, §2º, II, V e VI, c.c. arts. 61, I e II, "h", e 65, III, "d", todos do Código Penal, e art. 157, §2º, II, c.c. arts. 14, II, e 61, I, todos do Código Penal.

Passo, doravante, a dosar a pena, atento à medida de culpabilidade de cada condenado.

3.1 Fato 1 da denúncia

Iniciando pela análise das vetoriais do art. 59 do Código Penal, anoto que o grau de culpabilidade dos réus é elevado, pois, ao tempo do crime, todos estavam cumprindo pena por delito anterior.

CARLOS EDUARDO estava cumprindo pena restritiva de direito na Execução Penal nº 7000022-59.2017.8.26.0125. Já ELIZEU e ELIANE estavam cumprindo pena em regime aberto (cf., respectivamente, as Execuções nºs 0000185-91.2022.8.26.0511 e 0010716-45.2017.8.26.0502).

A todos é exigido o comportamento conforme o Direito. Sobre aqueles que já delinquiram e ainda estão em cumprimento de pena - portanto, sob a vigia imediata do Estado -, tal exigência é ainda mais acentuada. Aquele que delínque nessas condições merece um juízo de censura mais intenso.

As demais circunstâncias são todas favoráveis.

Pela presença de uma vetorial negativa, majoro a pena-base de 1/8 (um oitavo).

Passando à segunda fase, promovo os seguintes aumentos: a) para o réu CARLOS EDUARDO, majoro a pena de 1/5 (um quinto), pois presentes duas agravantes; b) para o réu ELIZEU, majoro a pena de 1/4 (um quarto), pois há reincidência dupla e específica, além da agravante da senilidade da vítima; e c) para a ré ELIANE,

compenso a reincidência com a confissão espontânea; pela presença da agravante remanescente, majoro a pena de 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, majoro a pena de 3/8 (três oitavos) e, atento ao disposto na súmula 443 do STJ, apresento as seguintes justificativas: a) o crime foi praticado mediante concurso de três agentes; b) a vítima teve sua liberdade restringida por cerca de uma hora e vinte minutos, durante a madrugada, período de maior vulnerabilidade; e c) os réus portavam duas facas, de tamanho considerável (uma com lâmina de 20cm de comprimento e 4,2 de largura e outra com lâmina de 17cm de comprimento e 3,4 de largura); conforme narrado pela vítima Valdemar Mariano Pacheco, ela foi agredida com a faca, tendo a acusada ELIANE, inclusive, cortado o pescoço dela; e, de fato, consoante se depreende do laudo pericial de fls. 270/271, o ofendido apresentava "escoriação de forma irregular, com crosta sérica ainda úmida, medindo 1,5x3cm em região supracavicular a direita", além de outros ferimentos.

Sendo assim, fixo as penas definitivas em: a) para o réu CARLOS EDUARDO: 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 03 (três) dias de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa; b) para o réu ELIZEU: 07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 17 (dezesete) dias-multa; e c) para a ré ELIANE: 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

3.2 Fato 2 da denúncia

Pelas mesmas razões expostas acima, majoro a pena-base de de 1/8 (um oitavo).

Passando à segunda fase, promovo os seguintes aumentos: a) para o réu CARLOS EDUARDO, majoro a pena de 1/6 (um sexto) pela reincidência; b) para o réu ELIZEU, aumento a pena de 1/4 (um quarto), pois há reincidência dupla e específica; e c) para a ré ELIANE, majoro a pena de 1/6 (um sexto) pela reincidência.

Na terceira fase, reduzo a pena de 1/3 (um terço) em virtude da tentativa, pois os réus estiveram a um passo da consumação. Em seguida, pela presença da majorante do concurso de pessoas, aumento a pena de 1/3 (um terço).

Sendo assim, fixo as penas definitivas em: a) para o réu CARLOS EDUARDO: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa; b) para o réu ELIZEU: 05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; e c) para a ré ELIANE: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3.3 Do Concurso Material

Não é caso de se reconhecer a continuidade delitiva, pois, conquanto presentes os requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução), não se verifica a presença do requisitos subjetivo, a saber, a unidade de desígnios, o que, nas palavras do C. STJ, traduz "um liame entre os crimes, apto a evidenciar de imediato terem sido esses delitos subsequentes continuação do primeiro, isto é, os crimes parcelares devem resultar de um plano previamente elaborado pelo agente." (AgRg no HC 742751/ SP).

No caso, durante a fuga do primeiro roubo, os réus colidiram com o automóvel da vítima Lucas Gonçalves da Silva, o que resultou na inutilização de um dos veículos dos acusados; para conseguirem prosseguir na fuga, surgiu a ideia, naquele instante, de subtrair o veículo de Lucas. Mas não só, os réus também aproveitaram e subtraíram o celular dele.

Percebe-se assim que, não fosse a fatalidade da colisão com o automóvel da vítima Lucas Gonçalves da Silva, não teria havido a segunda subtração, o que indica a autonomia e independência entre os delitos.

Dito isso, com fundamento no art. 69 do Código Penal, somo as penas aplicadas, perfazendo a condenação total o seguinte: a) réu CARLOS EDUARDO BERNARDES: 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa; b) réu ELIZEU BARBOSA DE ALMEIDA: 12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa; e c) ré ELIANE ROSA BERNARDO: 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, a existência de circunstância judicial negativa e a reincidência, fixo o regime inicial fechado para todos os réus.

Diante da hipossuficiência econômica dos imputados, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo.

4. DAS PROVIDÊNCIAS FINAIS

Mantenho a prisão preventiva dos réus, repisando a decisão que a decretou e as posteriores que a revisaram. Em caso de recurso de alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória.

Condene os réus ao pagamento das despesas processuais, observada a gratuidade, ora concedida.

Intimem-se as vítimas do teor desta sentença, por carta AR.

Expeça-se certidão de honorários a(o)(s) advogado(a)(s) do réu, nos termos do Convênio OAB/DPE.

Autorizo a destruição dos objetos apreendidos nos autos. Em relação ao veículo VW/Gol, placa BIP 5265, apreendido na posse dos réus, aguarde-se eventual pedido de restituição pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados do trânsito em julgado (CPP, art. 123). Em nada sendo requerido, autorizo, desde já, o leilão do bem, cujo saldo deverá ser destinado na forma do art. 516, §4º, das NSCGJ.

Transitada em julgado a sentença: a) inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se o IIRGD para fins de registro; c) comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento do disposto no art. 15, III, da CF; e d) expeça-se guia de execução definitiva.

Publique-se. Intimem-se.

Rio Das Pedras, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA